中国金融电子化集团有限公司集中采购评审人员、用户代表管理办法

第一章　总则

第一条 为加强中国金融电子化集团有限公司（以下简称公司）集中采购评审活动管理,规范评审人员评审行为,提升评审工作质量，防范违法违纪行为，根据《中国金融电子化集团有限公司采购管理规定》，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司组织实施的集中采购项目。公司评审人员名单对各子公司开放。

第三条 公司集中采购管理委员会（以下简称集采委）负责评审人员、用户代表管理办法的审批，监督评审人员、用户代表的管理和使用；采购管理部（以下简称采管部）负责评审人员名单维护、抽取、使用及工作情况记录等；各部门（子公司）负责用户代表的管理、使用及工作情况记录等。

第二章 评审人员选取、权利及义务

第四条 评审人员是指参加公司非招标采购项目（竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购项目）评审的公司内部人员。评审专家是指参加公司采购项目评审的招标代理机构专家库人员，招标代理机构评审专家由采购代理机构从其专家库中随机抽取，采购代理机构是其专家库管理机构。

第五条 评审人员名单分为信息化类及其他类，信息化类评审人员名单来源于公司专家库，其他类评审人员名单由各单位在岗位级别高级及以上的员工范围内提报，评审人员名单由采管部汇总报集采委审定。公司总部中层干部、子公司高级管理人员及纪委办、审计合规部、采管部人员不列入评审人员名单。特殊情形由采管部提出建议，报集采委审定。

第六条 公司自行实施的集中采购项目由采管部组建评审小组（谈判小组、磋商小组、询价小组）组织实施评审。评审小组由用户代表和评审人员共三人(含)以上单数组成，其中评审人员不得少于小组成员总数的三分之二；采购金额200万元以上的项目评审小组应由五人（含）以上单数组成，且须有评审专家参加评审，评审专家数量由集采委审定。

第七条 代理机构实施的集中采购项目由代理机构组建评标委员会（评审小组），评标委员会（评审小组）组成按照国家相关规定执行，未明确规定的参照本办法第六条执行。

第八条 采管部在评审会议前，确定评审小组人员数量、专业方向、评审时间、地点、回避情形等，评审会议前一天按需随机抽取并确定评审人员名单，留存抽取记录备查。需评审专家参加评审的，采管部将需求书面（邮件）通知采购代理机构，采购代理机构在评审会议前一天按需随机抽取并确定专家名单。对技术复杂、专业性强或者有特殊要求的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适评审专家（人员）

的，由集采委审定评审专家（人员）名单。

第九条 如抽取的评审人员当天不能到场参加评审，采管部可从评审人员名单中选择能够应急参加评审的人员；如抽取的评审专家当天不能到场参加评审，采购代理机构需提供能够应急参加的评审专家。

第十条 评审人员享有下列权利:

（一）担任评审小组成员。

（二）依法对响应文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。

（三）法律、法规规定的其他权利。

第十一条 评审人员应当履行下列义务:

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（二）向采购实施单位报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（三）参与评审报告的起草。

（四）配合公司答复供应商提出的质疑。

（五）配合公司或有关部门的投诉处理和监督检查工作。

（六）法律、法规规定的其他义务。

第三章 用户代表的授权、权利及义务

第十二条 用户代表是由采购申请单位（部门及子公司）指定的、经授权参加采购项目评审的人员（包括采购代理机构组织的评标以及公司组织的采购评审），用户代表由所在

部门（子公司）负责管理。

第十三条 参加评标的用户代表由公司授权委托(授权委托书见附件 1)；参加非招标采购项目评审的用户代表由采购申请单位负责人授权委托(授权委托书见附件 2)。

第十四条 用户代表享有下列权利:

（一）担任评标委员会成员或谈判小组、磋商小组、询价小组成员。

（二）依法对投标文件或响应文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。

（三）法律、法规规定的其他权利。

第十五条 用户代表应当履行下列义务:

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（二）向采购实施单位报告在评标或评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（三）参与评标报告或评审报告的起草。

（四）配合公司及采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（五）配合公司或有关部门的投诉处理和监督检查工作。

（六）法律、法规规定的其他义务。

第四章　纪律及廉洁履职要求

第十六条 评审人员及用户代表需遵守下列纪律及廉洁履职要求:

（一）确认参加评审活动后无正当理由不得缺席。如不能参加至少在评审时间 2 小时前请假。

（二）准时参加评审，遵守评审纪律，服从现场工作人员管理，不得影响评审秩序或整体进展。

（三）在评审过程中不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

（四）按要求存放、使用通讯工具。

（五）按照采购文件规定的评定成交标准客观公正地进行评审，不得有明显不合理或者不正当倾向。

（六）具有法定回避情形的，应当主动提出回避。回避情形包括但不限于:

1.参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;

2.参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;

3.参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系;

6.项目立项评审人员不能担任该项目的采购评审人员，项目需求评审人员不能担任该项目的采购评审人员，评审人员不得评审本部门（子公司）的采购项目。

（七）不得泄露评审情况及评审过程中获悉的国家秘

密、商业秘密；不得对外透露对投标文件或响应文件的评审和比较情况、中标或成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

（八）不得私下接触供应商、采购代理机构；不得与供应商或采购代理机构恶意串通；不得参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐等活动；不得收受任何现金、有价证券和礼物；不得收受有关利害关系人的任何财物或者其他不正当利益。

（九）严格审核投标或响应文件是否存在雷同、供应商是否有不正当竞争或恶意串通等行为。

（十）应当否决的评审项目应提出否决意见。

（十一）发现供应商违法违纪情况应及时上报公司纪委。

（十二）对公司及有关行政监督管理部门的调查取证工作应予协助配合。

第十七条 评审人员及用户代表需签订廉洁自律承诺（附件 3）。参加公司项目评审的人员由采管部组织签订廉洁自律承诺并存档；参加采购代理机构项目评标的用户代表由所在部门（子公司）组织签订廉洁自律承诺并存档。

第十八条 评审专家按照评审费领取规则领取评审费（见附件 4），采购实施单位不对公司内部评审人员及用户代表发放评审费，用户代表不得领取采购代理机构发放的评审费。

第五章　评审情况记录及负面行为处理

第十九条 采管部记录评审人员参加评审的情况，按年度进行公示，并将情况反馈人力资源部、各部门（子公司），作为员工岗位等级晋升的参考依据；专家库人员参加评审情况反馈专家库管理部门。

第二十条 建立评审人员、用户代表负面行为清单，各部门（子公司）须及时记录相关人员负面行为并提交采管部（负面行为记录表见附件 5）。

第二十一条 负面行为处理方式分为口头提醒、警告、取消评审人员资格三种情形。采管部汇总负面行为记录并提出处理方式建议，报集采委审定，并将情况反馈人力资源部、专家库管理部门。

第二十二条 取消评审人员资格的情形：

（一）负面行为情形严重的；

（二）涉嫌违纪的，取消评审人员资格，将相关情况报公司纪委，并视情况报有关部门；

（三）违反国家法律法规或严重违反公司规定的；

（四）评审人员离职的；

（五）应取消评审人员资格的其他情形。

第二十三条 用户代表、评审人员如出现违规违纪或取消资格资格等情况应按照公司采购管理规定第三十八条处理。

第六章　附则

第二十四条 本办法由公司采管部负责解释。

第二十五条 本办法自 2024 年 8 月 5 日起施行。原《中国金融电子化集团有限公司集中采购评审人员、用户代表管理办法（试行）》（金电字〔2023〕22 号附件 22）同时废止。

附件：1.用户代表授权委托书（公司）

2.用户代表授权委托书（子公司或部门）

3.评审人员（用户代表）廉洁自律承诺

4.评审专家评审费领取规则

5.评审人员（用户代表）负面行为记录表

附件 1

授权委托书

委托人： 中国金融电子化集团有限公司

受托人： 姓　　名：_____

职　　称：_____

身份证号：_____

兹委托_____同志作为_____XX 项目的用户代表，参加该项目的评标工作。

委托人：中国金融电子化集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字或签章）：

年　月　日

附件 2

授权委托书

委托人: XX 子公司或部门

受托人: 姓　　名: _____

职　　称: _____

身份证号: _____

兹委托_____同志作为_____XX 项目的用户代表，参加该项目的评审工作。

委托人:XX 部门或子公司(子公司需加盖公章)

负责人签字:

年　月　日

附件 3

评审人员（用户代表）廉洁自律承诺

本人_____身份证号_____，担任_____采购项目_____（评审人员/用户代表），本人将严格遵守法律法规及中国金融电子化集团有限公司（以下简称公司）规章制度规定，廉洁自律开展工作，本人承诺严格遵守以下规定:

1.准时参加评审，遵守评审纪律，服从现场工作人员管理，不影响评审秩序或整体进展。

2.在评审过程中不擅离职守，影响评审程序正常进行。

3.按要求存放、不违规使用通讯工具。

4.按照采购文件规定的评定成交标准客观公正地进行评标或评审，无明显不合理或者不正当倾向，不发生以下违规行为:

（1）不按采购文件规定的评审办法进行评审。

（2）向采购申请部门征询确定成交意向。

（3）暗示或诱导供应商做出澄清、说明或者接受供应商主动提出的澄清、说明；接受供应商改变招标采购文件实质性内容的澄清。

（4）以明示或暗示的方式发表倾向性或诱导性意见，授

意其他评审人员给特定单位进行倾向性评分。

（5）接受任何单位或者个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（6）个人评审意见偏离评审原则，对评审结果造成实质性影响。

（7）客观分评分错误。

（8）其他不公正、不客观履行职责的行为。

5.如有法定回避情形，主动提出回避。回避情形包括但不限于:

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（6）项目立项评审人员不能担任该项目的采购评审人员，评审人员不评审本部门（子公司）的采购项目。

6.不泄露评标或评审情况及评标或评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密；不对外透露对投标文件或响应文件的评审和比较情况、中标或成交候选人的推荐情况以及与评标

或评审有关的其他情况。

7.不私下接触供应商、采购代理机构；不与供应商或采购代理机构恶意串通；不参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐等活动；不收受任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物或者其他不正当利益。

8.严格审核投标或响应文件是否存在雷同、供应商是否有不正当竞争或恶意串通等行为。

9.应当否决的评标或评审项目应提出否决意见。

10.发现供应商违法违纪情况及时上报公司纪委。

11.对公司及有关行政监督管理部门的调查取证工作给予协助配合。

12.不领取公司及代理机构发放的评审费。

13.法律法规及公司规章制度规定不得违反的其他事项。

承诺人签字：

年　　月　　日

附件 4

评审专家评审费发放规则

评审专家评审费标准参照采购代理机构现行标准确定，并视情况适时调整。

一、评审专家参加公司非标采购项目评审，由公司支付专家评审费，评审专家在评审工作完成后领取劳务报酬，劳务报酬标准按照评审时间计算，每四小时支付人民币 600 元（不足四小时按四小时计算，本章所述劳务报酬标准均为税后标准，税款由公司依法代扣代缴，下同）。

二、评审专家到达评审地点后，非专家自身原因（项目取消、延期或未提前知晓相关回避情形等）不能开展评审工作的，按照每人次人民币 200 元标准支付劳务报酬。

三、评审专家对于所参加的评审项目，有配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项的责任。评审专家到评审现场履行以上责任时，按照每人次人民币 200 元标准支付劳务报酬。

四、北京市内交通费用由评审专家自理。外地评审专家，其往返的城市间交通费、住宿费等实际发生的费用，按照公司标准报销。

五、评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不予支付评审费和报销异地评审差旅费。

六、财务管理部负责专家评审费的支付和财务监督，审查业务真实性，依据专家评审费支出签报、支出凭单、评审专家签到表等按程序审批后，统一以银行转账方式支付评审费。

附件 5

评审人员（用户代表）负面行为记录表

项目编号：_____项目名称：_____

评审时间：_____评审地点：_____

评审人员姓名：_____身份证号码：_____

记录人：_____记录日期：_____

序号	负面行为	详细情况描述
1	确认参加评审活动后因故不能参加，未在评审时间 2 小时前请假的;或确认参加评审活动后无正当理由不参加。	
2	迟到十五分钟以上，或不遵守评审纪律，不服从现场工作人员管理，影响评审秩序或整体进展。	
3	在评审过程中擅离职守。	
4	不按要求存放或违规使用通讯工具。	
5	不客观公正履行职责，包括但不限于以下情况: （1）不按采购文件规定的评审办法进行评审。 （2）向采购申请部门征询确定成交意向。 （3）暗示或诱导供应商做出澄清、说明或者接受供应商主动提出的澄清、说明；接受供应商改变招标采购文件实质性内容的澄清。 （4)以明示或暗示的方式发表倾向性或诱导性意见，授意其他评审人员给特定单位进行倾向性评分。 （5）接受任何单位或者个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。 （6）个人评审意见偏离评审原则，对评审结果造成实质性影响。 （7）客观分评分错误。 （8）其他不公正、不客观履行职责的行为。	
6	未主动提出回避。	
7	泄露评审情况及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密;对外透露对投标文件或响应文件的评审和比较情况、中标或成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。	
8	私下接触供应商、采购代理机构；与供应商或采购代理机构恶意串通；参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐等活动；收受任何现金、有价证券和礼物；	

	收受有关利害关系人的任何财物或者其他不正当利益。	
9	未严格审核响应文件是否存在雷同、供应商有不正当竞争或恶意串通等行为。	
10	应当提出否决意见但未提出。	
11	发现供应商违法违纪情况但未上报。	
12	对公司及有关行政监督管理部门的调查取证工作不予协助配合。	
13	违规领取评审费等劳务报酬。	
14	其他负面行为。	

注：填报“详细情况描述”栏时应要素齐全，必要时可附相关证明材料。